

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Calle Gallur nº 455 local 55, Madrid.

En Madrid, a 16 de diciembre de 2023

REUNIDOS

De una parte: **Don GABRIEL DUASO** con domicilio en calle Cuesta Blanca S/N, C.C. Cuesta Blanca local 20, 28108 Alcobendas, con **DNI 25169355-H**, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS **SACHA REAL ESTATE S.L.**, CIF **B88206305**, Y **MAXIMUM REAL ESTATE** CON CIF **B87732764** propietarias y arrendadoras de la vivienda objeto del presente contrato con domicilio en Madrid, C.C. Cuesta Blanca S/N, calle Cuesta Blanca, local 20. 28108 Alcobendas.

Y, de otra parte: **DON CESAR DARIO ZAYAS VERA** con NIE Y9018618 X con domicilio en Calle de la via lusitana nº 110 P04 A, Madrid / **DOÑA DENISSE FABIOLA CABRAL TORRADO** con NIE Y4605857 Y con domicilio en Calle Rodrigo Uhagon nº 13 P01 C, Madrid; actuando en nombre propio como arrendatario de la vivienda objeto del presente contrato y **DON EDER SIMON MUNIVE CONTRERAS** con domicilio en **Calle Amparo Usera nº 9 P02 4, Madrid**, y NIE Y7007072 K como avalista personal y solidario.

Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad legal para el otorgamiento del presente contrato de arrendamiento de vivienda, y a tal fin:

EXPONEN

PRIMERO. - Que **SACHA REAL ESTATE S.L** y **MAXIMUM REAL ESTATE**, son propietarias de la finca urbana sita en **Madrid, Calle Gallur nº 455 local 55**, inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid.

SEGUNDO. - Que interesando a **DON CESAR DARIO ZAYAS VERA / DOÑA DENISSE FABIOLA CABRAL TORRADO** arrendar dicho inmueble para satisfacer su necesidad permanente de vivienda, y previas conversaciones mantenidas al efecto, ambas partes llevan a cabo el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA**, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. -Legislación aplicable.

El presente contrato se regirá por lo previsto en la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), modificada por la Ley 4/2013 de 5 de junio, Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 Marzo 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y por lo pactado en el presente contrato. Con carácter supletorio es de aplicación lo dispuesto al efecto por el Código Civil.

SEGUNDA. - Objeto.

Es objeto de este arrendamiento la finca urbana sita en **Calle Gallur nº 455 local 55, Madrid**.

Denisse J. Cabral

César J. Zayas

6
Eder

Se encuentra libre de cargas y gravámenes, arrendatarios y ocupantes, y al corriente en el pago de impuestos, según declara el arrendador bajo su responsabilidad.

El arrendatario declara conocer y aceptar el estado de la vivienda, recibéndola esta, los muebles y electrodomésticos, que se ceden con la misma, en perfecto estado de conservación y uso, con plena habitabilidad e idoneidad para servir al destino de vivienda permanente pactado en el presente contrato.

TERCERA. - Destino.

La finca objeto del presente contrato se destinará única y exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario y su familia, excluyendo la posibilidad de instalar en ella o en parte de ella, comercio, industria, despacho profesional, oficina, hospedaje, o cualquier otra actividad distinta del fin para el cual se arrienda.

Será causa de resolución contractual la variación de dicho fin sin autorización escrita de la propiedad.

CUARTA. -Duración y prórroga del contrato.

El plazo de duración del presente contrato se establece por un período de un año. Llegado el vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de siete años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha determinación del contrato o de cualquiera de las prórrogas su voluntad de no renovarlo.

El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos 6 meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. En caso de desistimiento, el arrendatario deberá indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los periodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo siete años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido.

A la finalización del arriendo, sea cual sea la causa que produzca la misma, (resolución, rescisión o extinción), la parte arrendataria deberá dejar la vivienda en el estado en que se encontraba, así como libre de cargas, ocupantes, obligaciones y deudas de cualquier tipo, sin necesidad de previo aviso o requerimiento. La ocupación de la vivienda una vez finalizado el arriendo y sus prórrogas, no implicará, en ningún caso, derecho arrendaticio alguno, ni tácita reconducción del arriendo, y la parte arrendadora tendrá derecho a percibir de la parte arrendataria, en concepto de sanción penal, una cantidad de 100 euros, por cada día de retraso o demora en la entrega de la vivienda, hasta la fecha en que la arrendadora recupere la posesión efectiva del mismo en la condición pactada en este contrato.

Denise J. Baldo

Gertrudis

Edel

QUINTA. - Renta.

La renta anual será de **NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS (9.360€)**, a pagar en plazos mensuales de **SETECIENTOS OCHENTA EUROS (780€)**, por adelantado. El pago de la renta se hará por transferencia periódica automatizada desde la cuenta del arrendatario del día 1 al 5 de cada mes a la cuenta **CONJUNTA ES57 0128 0011 3201 0006 9176** de la empresa arrendadora. Además, deberá ingresar mensualmente la cantidad de 27 euros adicionales en la misma cuenta para hacer el pago del consumo de agua, con lo que el total mensual a ingresar será de **OCHOCIENTOS SIETE EUROS (807€)**. **NO SE ASOCIARÁN LOS INGRESOS DE TERCERAS PERSONAS NO IDENTIFICADAS O AJENAS A LOS PARTICIPANTES EN ESTE CONTRATO.**

En caso de que el arrendatario NO IDENTIFIQUE EL INGRESO DE ALGUNA CONTIDAD CON EL NOMBRE DEL TITULAR Y EL PISO DE ESTE CONTRATO, LA EMPRESA NO ASOCIARÁ EL PAGO A ESTE ARRENDATARIO, Y LA COMPAÑÍA DE SEGURO DE ALQUILER PODRÁ INICIAR LOS TRAMITES LEGALES PARA RECLAMAR ESAS CANTIDADES.

El retraso en el pago de la renta será causa suficiente para la resolución del contrato, siendo de cuenta del arrendatario los gastos que ello origine, incluidos los derechos y honorarios de Procurador y Abogado, aunque ellos no fuesen preceptivos.

La propiedad se reserva el derecho de contratar una póliza de seguros adicional en su defensa, ante posibles incidencias en los pagos objeto de este contrato.

SEXTA. - Revisión de la renta.

La renta será revisada al alza anualmente de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.

Publicado el índice correspondiente al mes de la actualización, el arrendador comunicará al arrendatario por escrito (las partes aceptan por válido email o WhatsApp) su voluntad de actualizar la renta conforme a lo establecido legalmente, expresando la cantidad en que se fija la renta revisada, y adjuntando certificación del Instituto Nacional de Estadística.

La base sobre la que se efectuará la citada revisión será la renta que se pague el mes inmediatamente anterior a la fecha de revisión. El inquilino permitirá visitar la vivienda a la propiedad o representante que destine para verificar el estado y cuidado de la vivienda.

La falta de actualización no constituirá renuncia a exigirla en un futuro, ni a recuperar la parte que no se pudo actualizar.

SÉPTIMA. - Gastos.

Serán de cuenta del arrendatario el gasto por consumo, instalación, reparación, contratación o ampliación de los servicios y suministros de agua, luz, gas y teléfono, así como cualquier otro susceptible de ser individualizado por medio de contador.

A tal efecto, El Arrendatario se compromete a dar de alta a su nombre tales servicios en las respectivas compañías suministradoras y entregar los justificantes de cambio de titularidad en el plazo de 5 días

Demiso J. Babelo

Carlos J. J. J.

Edt

EL CONTRATO DE SUMINISTRO INICIAL SE DARÁ AUTOMATICAMENTE DE BAJA A LOS 5 DIAS DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO DE ALQUILER, Siendo responsabilidad del inquilino el corte del suministro, los gastos que se ocasionen y los tramites que se deriven del mismo. cups ES0021000005054362ZV

Además, el arrendatario deberá ingresar en la misma cuenta de la empresa arrendadora la cantidad de 27 euros mensuales en concepto de pago de consumo de agua. ESPECIFICANDO QUE ES PAGO DE AGUA Y EL PISO DONDE VIVE.

OCTAVA. – Penalización e intereses de demora.

En caso en que el recibo del alquiler mensual sea devuelto por la entidad bancaria del inquilino, o de que no se haya realizado el pago por transferencia bancaria en el día indicado en la cláusula quinta, el arrendador procederá al cobro adicional de una **penalidad de 20€**, más una penalidad de **5€ adicionales** por cada día de retraso (entre el día de pago acordado en la cláusula quinta y el día en que se reciba el importe total adeudado)

NOVENA. -Fianza

A la firma del presente contrato el arrendatario hace entrega a los arrendadores de la cantidad de **MIL CUARENTA EUROS (1.040€)** desglosados del siguiente modo:

Los días comprendidos entre el 16/12/2023 y el 19/12/2023, ambos inclusive son de carencia.

- **DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260€)**, en concepto de pago de renta del mes de **DICIEMBRE 2023**.
- **SETECIENTOS OCHENTA EUROS (780€)**, importe de una mensualidad de renta en concepto de **FIANZA** legal arrendaticia, conforme establece el artículo 36.1 de la LAU.

El importe de dicha fianza queda sujeta a cubrir las posibles responsabilidades en que pueda incurrir el arrendatario con el arrendador por deterioros que se produzcan en el inmueble, salvo los que hayan podido acaecer como consecuencia del uso normal, impago de rentas o cualquier otra causa derivada de la relación arrendataria que establece en el presente contrato. **En ningún caso se destinará a pagar el último mes de estancia en la vivienda.**

Le será liquidada mediante transferencia bancaria al arrendatario, a la resolución o finalización del contrato de arriendo, en un máximo de 30 días desde la entrega de llaves, previa la constatación por parte del arrendador de que la finca se halla en perfecto estado de conservación y siempre que no concurra la responsabilidad expresada en el párrafo anterior, entregue ultimas facturas de suministros abonadas y no dé de baja los contratos en las compañías suministradoras.

La resolución o finalización de contrato, deberá efectuarse del siguiente modo:

- Siempre dentro de la vivienda objeto del presente contrato.
- El documento debe estar firmado por los mismos titulares que el contrato de arrendamiento.
- Entrega de las llaves y dejando libre de ocupantes y enseres la vivienda.
- Opcionalmente podrán hacerse fotografías o video del estado general de la vivienda en el acto de la resolución.

Demise J. Balbuena

Geortoyes

Edu

DÉCIMA. - Conservación, mejora, obras y habitabilidad

En todas estas materias, las partes se remiten a lo establecido en los artículos 21, 22, 23, 24 y 26 de la LAU.

Queda prohibida la realización de cualquier obra sin previa autorización escrita de la propiedad, aunque no se altere la configuración de la vivienda ni la resistencia de los materiales en ella empleados.

Las obras autorizadas quedarán en beneficio de la finca, sin derecho a reintegro alguno.

El arrendatario deberá permitir el acceso en la vivienda a la propiedad, su administrador y a los operarios o industriales mandados por cualquiera de ambos, para la realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten al inmueble.

Serán de cuenta del arrendatario las pequeñas reparaciones (cerraduras, pérdida de llaves, persianas, atrancos, cristales, etc...) que se deban realizar para mantener la vivienda y el inventario señalado, en estado de servir al uso al que se destina. Las reparaciones que deban realizarse en la vivienda como consecuencia de recalentamiento de la línea eléctrica por sobrecalentamiento de la misma, serán por cuenta del inquilino.

El arrendatario declara encontrar el piso en perfecto estado de servir al destino pactado, haciéndose cargo de su conservación. PARA ELLO, DEBERA CONTRATAR UNA POLIZA DE SEGURO DE HOGAR CON COBERTURAS BASICAS DE CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL. Los daños que se produzcan por la falta de ventilación de los inmuebles no están cubiertos por los seguros de hogar.

Asume la obligación de entregar la vivienda y su contenido al término del arriendo, en las mismas condiciones en las que se lo encontró; sin otros desperfectos que los propios del uso normal de la vivienda conforme al fin descrito en el presente contrato.

UNDÉCIMA. - Causas de terminación del arriendo

Serán causas de terminación del presente contrato de arrendamiento de vivienda, además de las legalmente establecidas y de las previstas en este contrato, siendo por cuenta del arrendatario todos los gastos judiciales o extrajudiciales que se originen, incluidos los gastos de letrado y procurador, aunque estos no fuesen preceptivos, las que expresamente se mencionan a continuación:

- a) **El retraso de 10 días o más en el abono de cualquiera de los pagos de la renta o de las cantidades que se obliga a abonar** mediante el presente contrato el arrendatario, así como de las cantidades que según este contrato corresponda satisfacer a la parte arrendataria.
- b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización o la falta de identificación de los pagos.
- c) La realización de daños causados dolosamente en la vivienda o de obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario
- d) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas
- e) La necesidad del arrendador de ocupar la vivienda arrendada a partir del primer año de celebración del contrato, para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 93 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). Dicha comunicación

Demise T. G. G. B.

Carlos Torres

E. G. B.

deberá hacerse con al menos dos meses de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

- f) La permanencia de animales en la vivienda arrendada o en las zonas comunes, que perturben la tranquilidad de los demás arrendatarios o deterioren o ensucien las zonas comunes.
- g) La emisión de ruidos de cualquier índole que perturben la tranquilidad de los demás vecinos del edificio, produciendo efectos resolutorios inmediatos desde el momento que medie denuncia de cualquier propietario o usuario que habite en el edificio donde se encuentre el inmueble objeto del presente contrato.

DUODÉCIMA. - Renuncia del derecho de adquisición preferente

El arrendatario hace expresa renuncia a los derechos de tanteo y retracto recogidos en el artículo 25 de la LAU. A estos efectos, el arrendador deberá comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

DECIMOTERCERA. - Cesión y subarriendo

Será aplicable el régimen establecido en el artículo 8 de la LAU.

DECIMOCUARTA. - Comunidad de Propietarios

El arrendatario se compromete a cumplir lo dispuesto por los Estatutos y normas de funcionamiento interno de la Comunidad de Propietarios del edificio en donde se encuentra la vivienda arrendada, que manifiesta conocer y aceptar.

DECIMOQUINTA. - Responsabilidad.

De acuerdo a los artículos 27 y 28 de la LAU, y el artículo 1.124 del Código Civil, el arrendatario no podrá incumplir las condiciones establecidas en el presente contrato, pues ello llevará a la resolución del mismo, o a la exigencia de cumplir lo pactado, según decisión de los arrendadores. Además, se considerará incumplimiento todo aquello que el arrendatario haga en contra de lo dispuesto por los Estatutos o normas de funcionamiento interno de la Comunidad de Propietarios del edificio en donde se encuentra la vivienda arrendada.

El arrendatario será responsable tanto de sus propios actos como de los que cometan los restantes ocupantes de la vivienda, aun siendo estos ocasionales, a efectos de la posible indemnización que por daños y perjuicios de los mismos pueda derivarse tanto a los efectos del párrafo anterior, como de una posible indemnización de daños y perjuicios.

En el caso en que este contrato sea firmado por más de un arrendatario, la responsabilidad derivada de todas las obligaciones del mismo tendrá naturaleza solidaria. EN CASO DE RESOLUCION, DEBERAN ENTREGAR LAS LLAVES TODAS LAS PARTES Y DEJAR LA VIVIENDA VACIA. NO ES POSIBLE LA RENUNCIA PARCIAL UNILATERAL DE UNO DE LOS ARRENDATARIOS, TODAS LAS PARTES SON RESPONSABLES TANTO DE LOS PAGOS COMO DEL ESTADO DE LA VIVIENDA HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LLAVES.

DECIMOSEXTA. – Autorización en caso de impago

Denise J. Bahl G.

Georjays

EJH

A efectos de lo establecido en el apartado 6 del artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en caso de que se produzca el impago de cualquier cantidad a cuyo pago venga obligada la parte arrendataria como consecuencia de las obligaciones asumidas por ésta en el presente contrato, dicha parte arrendataria faculta expresamente a la parte arrendadora para que pueda solicitar de los servicios de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social el correspondiente informe de vulnerabilidad o documento acreditativo equivalente.

Dicha autorización supone el consentimiento de la parte arrendataria para la emisión del citado informe de vulnerabilidad o documento acreditativo equivalente en los términos exigidos por el citado apartado 6 del artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DECIMOSÉPTIMA. - Fijación de domicilio a efectos de notificaciones

Queda fijado el domicilio del arrendatario el que figura en el encabezamiento del presente contrato (lugar donde se halla la vivienda arrendada), todo ello a efectos de recibir cualquier notificación derivada del conjunto de derechos y obligaciones derivados de este contrato.

DECIMOCTAVA. - Jurisdicción de los Tribunales

Las partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y Tribunales de Madrid, lugar donde radica la finca.

DECIMONOVENA. - Garantía de Electrodomésticos.

Los arrendadores entregan el mobiliario y electrodomésticos referenciados en perfecto estado de funcionamiento.

INVENTARIO

Muebles de cocina altos y bajos, horno, vitrocerámica, campana, termo eléctrico, nevera, lavadora.

VIGÉSIMA: AVAL

DON EDER SIMON MUNIVE CONTRERAS con domicilio en **Calle Amparo Usera nº 9 P02 4, Madrid**, y NIE Y7007072 K como avalista personal y solidario, garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este contrato como **AVALISTA PERSONAL Y SOLIDARIO**, quien previa renuncia al beneficio de división que les concede el artículo 1837 del Código Civil y estipulando expresamente la solidaridad entre ambos, se constituye en fiadores solidarios e indefinidos de la parte arrendataria, convirtiendo en suyas las obligaciones de ésta, y renunciando no solo a los beneficios de orden y excusión de bienes, sino también a lo dispuesto en el artículo 1851 del Código Civil, pues consienten en las prórrogas que se otorguen al arrendatario para el pago de sus obligaciones.

La responsabilidad de los fiadores, aunque se prorrogue el contrato, seguirá vigente hasta que, observadas y cumplidas todas las condiciones de este y satisfechas todas las rentas, recibos, servicios y suministros pendientes, gastos de reparación de los desperfectos ocasionados en la finca, etc. (en caso de que los hubiera), el arrendador o su administrados se haga cargo de la misma a su satisfacción y reciba las llaves.

Demian J. Delgado

Gonzalez

Eder

ASNEF

En caso de impago de la renta y/o de otras obligaciones dinerarias dimanantes de este contrato, el ARRENDATARIO y AVALISTA consiente que el ARRENDADOR les incluya en un registro de morosos tipo ASNEF, EQUIFAX o similares. Esta autorización está condicionada a que exista una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, así como que el ARRENDADOR, de forma previa, haya requerido de pago al ARRENDATARIO y al AVALISTA el pago de la deuda.

En caso de que el ARRENDADOR hubiera concertado un contrato de seguro que le garantizase el pago de cantidades adeudadas por el ARRENDATARIO y el AVALISTA, el ARRENDADOR subrogará al Asegurador en los derechos que le correspondieran contra el ARRENDATARIO y AVALISTA por las cantidades percibidas. En las mismas condiciones que el párrafo anterior, el ARRENDATARIO y el AVALISTA consienten que sea el Asegurador quien le incluya en un registro de morosos.

Y para que así conste y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al encabezamiento indicados.

Leído el presente documento por ambas partes, y estando conformes con su contenido, lo firman por duplicado en todas las páginas en el lugar y fecha reseñadas en el encabezamiento.

La Propiedad NO EMITE RECIBOS DE PAGO. EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA, (INDICANDO EL NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDATARIO), CONSTITUIRA EL UNICO DOCUMENTO LEGAL VALIDO PARA ACREDITAR EL PAGO.

Datos de contacto:

Arrendador:	<u>Gestión.grupoadler@gmail.com</u> Grupoadlerameise3@gmail.com	Teléfonos válidos para comunicaciones:	Avisos reparaciones 619342849. lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas Administración 638570184
Arrendatario:	DON CESAR DARIO DOÑA DENISSE FABIOLA DON EDER SIMON	<u>tlf. válido para comunicaciones</u> .:	603278803 605351546 640881044

EL ARRENDADOR

LOS ARRENDATARIOS

EL AVALISTA

Firmado por
***6935** GABRIEL
DUASO (R: ****0630*)
el día 15/12/2023
con un certificado
emitido por AC
Representación

